

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS Demandantes, v. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y COMPAÑÍA A, Demandados	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899 SALA: 804 SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; LEY DE CONDOMINIOS, LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM 161-2009)
---	--

PUNTUAL MOCION DE RECONSIDERACION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE ante este Honorable Tribunal la parte demandada, **Corporación Colón Prieto**, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- El 8 de octubre de 2025 la parte demandada radicó una elaborada moción de desestimación de 19 páginas a base de la Regla 10.2 (1) y (5) de las Reglas de Procedimiento Civil.
- El 9 de octubre de 2025 este Honorable Tribunal resolvió:

“A la solicitud de desestimación de la segunda causa de acción de la Demanda enmendada, debemos nuevamente aclarar que esta sala solo atenderá lo relacionado al Art. 14.1 (1) y (2) de la Ley 161-2009, así como el injunction por la alegada afectación de la fachada del condominio”.
- Respetuosamente entendemos que no logramos explicar correctamente en nuestra moción, las cuestiones de hecho y de derecho en las que se basa la solicitud de desestimación. *En Reconsideración nos explicamos en síntesis y puntualmente.*
- En cuanto a las alegaciones sobre alteraciones a la fachada del condominio contenidas en la Demanda Enmendada de epígrafe relacionadas a la instalación provisional de medidas cautelares, consistentes en unas barandas de cristal y unas ventanas o “sliding windows” sobre el vuelo del condominio en el área del primer y segundo piso del penthouse 10-A, este Honorable Tribunal, está impedido de atenderlas por estar directamente relacionadas a una controversia sometida bajo la jurisdicción primaria de DACO en el caso número C-SAN-2025-0022017.¹

¹ Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris, caso número C-SAN-2025-0022017

5. La controversia ante DACO consiste en que **la altura del vuelo del condominio en el área del primer y segundo piso del *penthouse 10-A*** no cumplen con las medidas mínimas de altura requeridas por (IPMC) y (OSHA) y se solicita ordene al Consejo de Titulares aumentar **la altura del vuelo del condominio en el área del primer y segundo piso del *penthouse 10-A*** y **autorice las medidas cautelares en lo que se dilucida la controversia.**
6. Por lo tanto, procede la desestimación conforme lo establece la Regla 10.2 (1) y (5) de las Reglas de Procedimiento Civil, por falta de jurisdicción sobre la materia y por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; **en estos momentos.** De lo contrario, ¿A base de que fundamento jurídico procede denegar dicha solicitud?
7. En cuanto a las alegadas irregularidades en la otorgación del permiso de construcción impugnadas en la Segunda Causa de Acción mediante el *Injunction Estatutario*, bajo el Art. 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, procede la desestimación a base de la Regla 10.2 (1) y (5), supra.
8. En primer lugar, al demandado le fue otorgado el permiso de construcción número 2022-469715-PCOC-031398, expedido por la OGPe para la remodelación del *penthouse -A* y **existe una presunción de corrección y legalidad para las determinaciones finales y los permisos expedidos por OGPe y los PA.** La Regla 2.2.7 del Reglamento Conjunto establece una presunción de corrección y legalidad sobre los permisos expedidos por la OGPe, entre otras instrumentalidades, donde dispone: **(a) Existe una presunción de corrección y legalidad para las determinaciones finales y los permisos expedidos por OGPe, los PA o los Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la III.**
9. **Todas** las alegaciones de irregularidades contenidas en la Segunda Causa de Acción de la demanda relacionadas a la otorgación del referido permiso de construcción, fueron rebatidas con prueba sustantiva en la moción de desestimación. (Véase entrada a SUMAC#107, páginas 13-19).
10. Las alegaciones de la parte demandante en la Segunda Causa de Acción no cumplen con ninguna de las cuatro (4) causas enumeradas en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, para la revocación del permiso. *Veamos.*
 - (1) No procede la revocación del permiso otorgado, debido a que no tiene fundamento la alegación de que se obtuvo utilizando información incorrecta o falsa;
 - (2) No procede la revocación o paralización basado en que la remodelación no cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes, ni que se incumplió con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;

- (3) No procede la revocación o la paralización del permiso otorgado bajo el fundamento de que se trata de un uso no autorizado;
- (4) No procede la demolición de obras construidas, por el argumento de que la remodelación no cuenta con permiso de construcción.

11. La parte demandante con su Segunda Causa de Acción al amparo de la Ley de Permisos, pretende de manera colateral solicitar la revocación del referido permiso, fundamentándose en alegaciones sobre una alteración de la fachada, las cuales tendrían que ser atendidas y adjudicadas bajo la Ley de Condominio de Puerto Rico.

Debido al hecho de que el recurso extraordinario del Injunction Estatutario no es de aplicación para atender asuntos relacionados a alteraciones a la fachada, **este Tribunal carece de jurisdicción sobre la materia al dejar de exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio al amparo de la Ley de Permisos.**

12. Por último, la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan (OPMASJ) realizó una inspección ocular como parte de la investigación a la querella presentada por la titular del *penthouse 10-B*, la Sra. Jo W. Guthrie, mediante la cual presentó las mismas alegaciones objeto de controversia en el presente caso. El 25 de marzo de 2025 dicha oficina emitió una determinación, donde **concluyó que no se encontraron violaciones a la Ley 161-2009 según enmendada. Además, concluyó que no se encontró construcción disconforme al plano sometido para el permiso 2022-469715-PCOC-031398.**

13. Por lo tanto, entendemos respetuosamente que el recurso extraordinario de Injunction Estatutario presentado por la parte demandante para su Segunda Causa de Acción bajo el Art. 14.1 de la Ley de Permisos de Puerto Rico, no cumple con los estándares regulatorios aplicables a la referida Ley y con los pronunciamientos jurisprudenciales y en su consecuencia, como cuestión de derecho, procede su desestimación. De lo contrario, ¿A base de que fundamento jurídico procede denegar dicha solicitud?

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal, tome conocimiento de lo antes expuesto, y en reconsideración, declare **CON LUGAR** la moción de desestimación y en su consecuencia:

- 1. Desestime a base de la Regla 10.2 (1) y (5) de las Reglas de Procedimiento Civil, y por carecer de jurisdicción primaria**, las alegaciones de la demanda enmendada relacionadas a la instalación provisional de las barandas de cristal y las “sliding windows” **en el vuelo del primer piso y segundo piso del *penthouse 10-A*, por estar directamente relacionada a**

la controversia sobre la altura del vuelo del condominio y las violaciones a la reglamentación de OSHA y la IPMC, lo cual se encuentra bajo la jurisdicción primaria de DACO pendiente de adjudicarse.

2. Desestime la Segunda Causa de Acción en virtud de la Regla 10.2 (1) y (5) de las de Procedimiento Civil **por existir una presunción de corrección y legalidad para las determinaciones finales y los permisos expedidos por OGPe y los PA y por no configurarse ninguna de las cuatro (4) causas enumeradas en el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.**

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 13 de octubre de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.
2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago
Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge
Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com